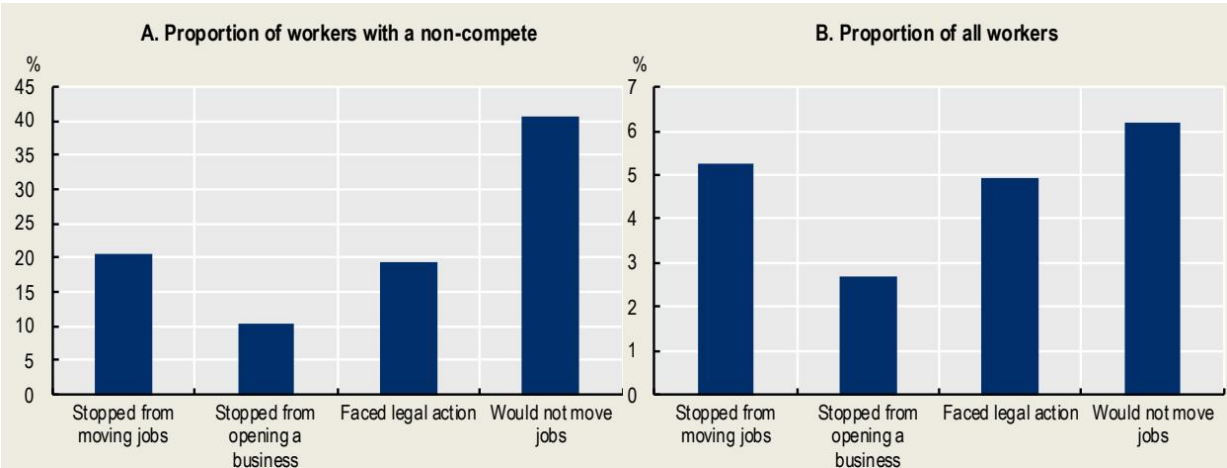


KC桌面——外资精译

经合组织：竞业限制条款与生产率

一份覆盖15个国家的企业调查显示，平均每10名员工中就有近2人受竞业限制条款约束，其中相当比例的劳动者因此放弃跳槽或创业。经合组织最新工作论文首次基于跨国企业层面数据，系统评估了竞业限制条款与生产率表现之间的关联。研究将OECD-博科尼大学调查获得的行业层面竞业限制覆盖率数据，与Orbis数据库的企业财务数据合并分析，发现竞业限制条款的普及程度越高，劳动力向高生产率企业流动的倾向越弱，知识从前沿企业向后发企业扩散的速度也越慢。

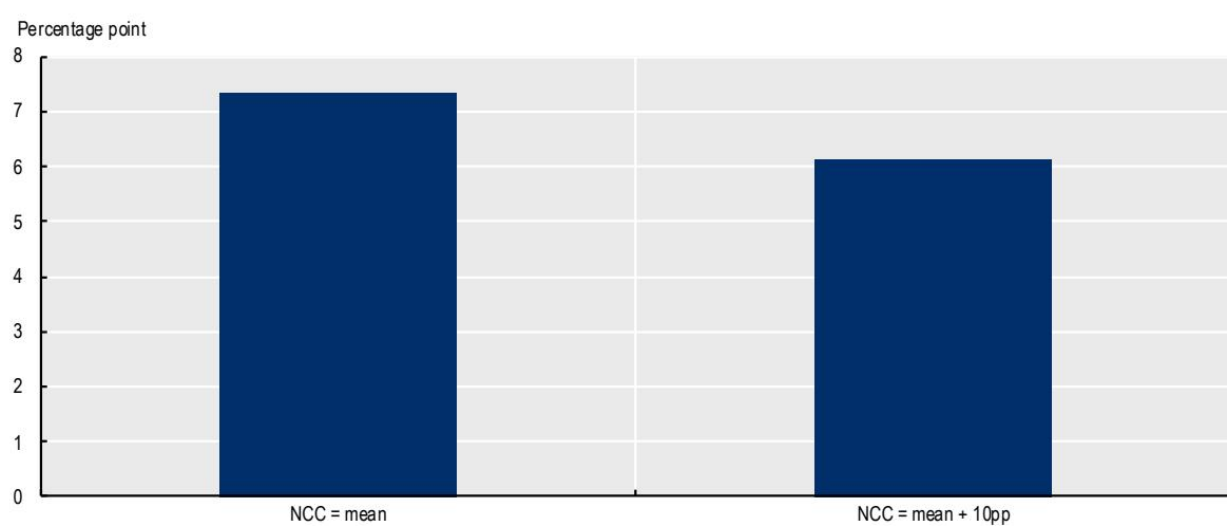


图表 1

竞业限制覆盖率每提高10个百分点，生产率提升型劳动力再配置强度下降约17%

研究采用动态再配置方法论，衡量劳动力从低生产率企业向高生产率企业流动的程度。结果显示，在行业层面，竞业限制条款覆盖率越高，劳动力越不容易流向生产率更高的企业。这一负向关联在控制劳动力市场紧张程度、员工构成、产品市场和劳动力市场监管强度以及其他限制性协议（如保密协议）后依然稳健。平均而言，竞业限制覆盖率每提高10个百分点，生产率提升型劳动力再配置强度下降约17%。在那些企业更容易使用竞业限制条款的国家，这一影响幅度更大（约20%），但在监管更严格的国家，影响依然为负（约14%）。

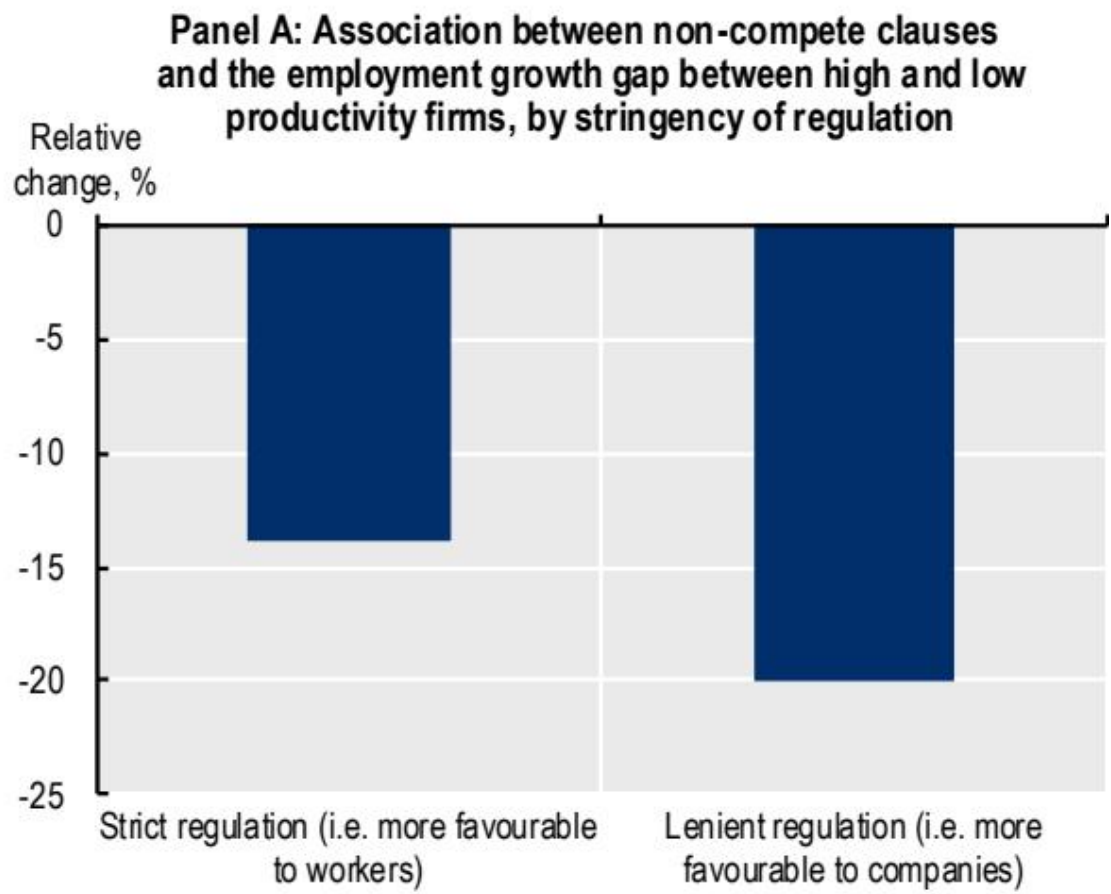
> KC评论：这意味着即便在竞业限制被严格监管的国家，条款的“寒蝉效应”依然存在——劳动者往往认为条款有效并据此调整行为，无论法院最终是否支持执行。



图表 2

后发企业追赶前沿的速度因竞业限制而节奏变化约5%

基于新熊彼特增长理论，研究进一步检验了竞业限制对知识扩散的影响。分析发现，行业层面竞业限制覆盖率越高，后发企业向全球生产率前沿收敛的速度越慢。竞业限制覆盖率每提高10个百分点，追赶型增长下降约5%，相当于中位后发企业年劳动生产率增速降低1.8个百分点。这一结果在控制更多制度变量后稳健性略弱于劳动力再配置的结果，但方向一致。



图表 3

模拟测算显示：竞业限制覆盖率上升10个百分点，整体劳动生产率水平下降1.9%

研究利用成熟的加总生产率分解方法，将生产率增长拆分为企业内部增长和劳动力在企业间再配置带来的增长两部分，进行模拟测算。结果显示，行业层面竞业限制覆盖率每提高10个百分点，商业部门劳动生产率水平下降1.9%。在监管更严格的国家，这一影响约为1.5%。研究同时指出，这一估算尚未计入竞业限制通过抑制企业进入和竞争等其他渠道对生产率造成的潜在影响。相比之下，保密协议与生产率之间的关联要弱得多，表明保护企业商业利益存在比竞业限制更少扭曲的替代方案。

> KC评论：对于政策制定者而言，这一发现意味着限制竞业条款的使用可能成为一项有效的结构性改革工具——即便调整幅度不大，对整体生产率的提振也相当可观。